

Nr. 161 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an Hitler. 1. November 1937*R 43 II/206, Bl. 188–189 Ausfertigung¹**Beginn:**Beginn:**[Differenzen mit Gauleiter Bürckel über die Novellierung der Kleinsiedlungsbestimmungen]*

Mein Führer!

Die Durchführung der wichtigen Aufgabe der Kleinsiedlung litt unter einem Übermaß bürokratischer Verfahrensvorschriften und Einschaltung zahlreicher Stellen. Um diesem Übel abzuhelpfen, das auf die Dauer das ganze Siedlungswerk zum Erliegen zu bringen drohte, wurden im Einvernehmen mit allen beteiligten Stellen neue Richtlinien aufgestellt, in denen das Verfahren wesentlich vereinfacht, entbürokratisiert und dezentralisiert wurde². Die beteiligten Ministerien und sonstigen Stellen verzichteten zur Erreichung dieses Zieles weitgehend auf Mitwirkung ihrer Behörden in Einzelfragen. Wegen der Frage, inwieweit die Gauheimstättenämter der Deutschen Arbeitsfront an dem Verfahren zu beteiligen seien, wurde eingehend mit dem Stellvertreter des Führers verhandelt, da die bisherige Form der Einschaltung der Gauheimstättenämter infolge ihrer schwerfälligen und bürokratischen Durchführung unbestritten zu einer wesentlichen Erschwerung und Verzögerung des Verfahrens geführt hatte³. Die Verhandlungen mit dem Stellvertreter des Führers hatten eine Neuregelung zum Ergebnis, die sicherstellte, daß in dem für die Deutsche Arbeitsfront wichtigsten Punkte, der Beteiligung an der Siedlerauswahl, der Einfluß der Partei und der Deutschen Arbeitsfront nicht nur beibehalten, sondern wesentlich verstärkt, zugleich aber durch Verlagerung der Entscheidung in die örtlichen Stellen dafür Sorge getragen wurde, daß die mit Aktenversendung usw. verbundenen übermäßigen Verzögerungen vermieden wurden⁴.

Drei Wochen, nachdem die Richtlinien im Einvernehmen mit sämtlichen beteiligten Reichsministern und mit der ausdrücklichen Zustimmung des Stellvertreters des Führers erlassen waren, veröffentlichte der Gauleiter *Bürckel* eine Anordnung über die Beteiligung der Deutschen Arbeitsfront am Siedlungswerk, die im klaren Gegensatz zu der vom Stellvertreter des Führers gebilligten Regelung stand und die praktisch den Erfolg gehabt haben würde, das ganze Siedlungswerk in bürokratischen Reibungen und Zuständigkeitsstreitigkeiten zu ersticken⁵.

Herr Gauleiter *Bürckel* hat sich zur Zurücknahme seiner Anordnung nicht bereitfinden lassen [sic], obwohl ich ihm durch einen neutral gehaltenen allgemeinen Runderlaß an alle beteiligten Behörden

¹ Vorgelegt über den StSRk m. d. B., das Schreiben Hitler „möglichst sofort zur Kenntnis zu bringen. Die darin erwähnte Maßnahme (Einstellung der Zahlungen) werde ich noch bis zum 8. November zurückhalten“; R 43 II/206, Bl. 185. Umdruck in R 3901/20754, Bl. 95. Vgl. HARLANDER, Heimstätte, S. 103f.

² *Kleinsiedlungsbestimmungen (KSB)* vom 14. 9. 1937; Näheres s. Dok. Nr. 97.

³ Vgl. ebd. Anm. 13.

⁴ Nach Ziff. 23 (3) KSB entschied über die Anträge auf Zuteilung einer Kleinsiedlerstelle fortan ein örtl. Prüfungsausschuß, „der besteht aus dem Bürgermeister (Oberbürgermeister), einem örtlichen Beauftragten des Gau- bzw. Kreisheimstättenamtes und dem Ortsgruppenleiter der NSDAP oder deren Beauftragten“. Der Ausschuß befand ohne Befassung weiterer Stellen abschließend darüber, „ob der Bewerber und seine Familie in politischer, charakterlicher, gesundheitlicher und siedlerischer Hinsicht geeignet sind oder nicht“.

⁵ AnO nicht ermittelt. Die DAF beanspruchte ihre maßgebl. Einschaltung in das Siedlungswerk und sah die Zustimmung des StdF zu den neuen KSB für sich als nicht bindend an; so Ley gegenüber StS Krohn am 2. 11. 1937: R 3901/20644, Bl. 230–232.

über die Mitwirkung der Deutschen Arbeitsfront im Sinne des Stellvertreters des Führers eine goldene Brücke für die Zurücknahme seiner eigenen Anordnung geboten hatte⁶.

Meine Versuche, mit Hilfe des Stellvertreters des Führers Herrn Bürckel zur Einordnung in die allgemeine Linie zu bewegen, waren bisher von Erfolg nicht gekrönt.

Ich muß unbedingt darauf bestehen, daß meine im Einverständnis mit der zuständigen Stelle der Partei erlassenen Vorschriften nicht in einem Teile des Reichs öffentlich sabotiert werden. Außerdem kann ich nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Reichsförderungsmittel für den Wohnungs- und Siedlungsbau nur mit Zustimmung des Herrn Reichsministers der Finanzen verfügen. Der Herr Reichsminister der Finanzen hat seinerzeit bei Schaffung der erwähnten Reichsrichtlinien seine erforderliche Zustimmung ausdrücklich von der Einführung der erwähnten Verfahrenserleichterungen abhängig gemacht. Aus haushaltsrechtlichen Gründen bin ich daher nur berechtigt, Mittel für Siedlungsverfahren zur Verfügung zu stellen, die streng im Rahmen der reichsgesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.

Ich habe Herrn Gauleiter Bürckel in seiner Eigenschaft als Reichskommissar darauf aufmerksam gemacht, daß ich die erwähnten Mittel für das Saargebiet nicht mehr zur Verfügung stellen dürfe, wenn keine Gewähr dafür gegeben sei, daß die dafür maßgebenden Reichsvorschriften durchgeführt werden. Nachdem der Reichskommissar Bürckel die ihm gesetzte letzte Frist zum Bericht ungenützt hat verstreichen lassen, bin ich nunmehr gezwungen, die Bewilligung und Auszahlung weiterer Mittel der erwähnten Art für das Saargebiet einzustellen, bis ihre gesetzmäßige Verwendung sichergestellt ist. Ich würde es bedauern, wenn die Siedlungsarbeit im Saargebiet lediglich dadurch gehemmt würde, daß der für dieses Gebiet zuständige Reichsbeamte, Reichskommissar *Bürckel*, sich der Erfüllung seiner Dienstplichten entzieht.

Ich halte mich für verpflichtet, Ihnen, mein Führer und Reichskanzler, über diesen Tatbestand Bericht zu erstatten⁷.

Mit Siegheil und dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung

Ihr sehr ergebener

Franz Seldte

⁶ Schriftwechsel RAM – Bürckel vom 23./26. 10. 1937 in: R 3901/20754, Bl. 91–94, 96, 98–100. Mit RdErl. vom 18. 10. 1937 an die Landesregierungen und preuß. RegPräs. hatte der RAM auf der ausschließl. Verbindlichkeit der Reichsrichtlinien im Siedlungsbau insistiert, aber zugleich die Notwendigkeit eines engen Zusammenwirkens von Staats- und Parteistellen betont: „Ich begrüße daher jede Zusammenarbeit der Behörde mit den in Frage kommenden Stellen der NSDAP, der DAF, der Gauheimstättenämter usw., soweit sie sich im Rahmen der von der Reichsregierung im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers erlassenen Vorschriften hält. [...] Dabei muß aber darauf geachtet werden, daß die klare Linie der Verantwortung nicht verwischt wird – die Entscheidung liegt jeweils pflichtgemäß nur in den Händen der Behörde oder des Siedlungsträgers – und daß durch die Beteiligung der Gauheimstättenämter in keiner Weise irgend eine Verzögerung der Arbeit eintritt. Daher kommt im allgemeinen eine Versendung von Akten und Unterlagen nicht in Frage.“ Namentlich sei eine Weitergabe der Entscheidung des Prüfungsausschusses an das Gauheimstättenamt nicht statthaft. R 43 II/206, Bl. 192f.; R 22/2157, Bl. 29f.

⁷ Lammers trug das Schreiben Hitler am 5. November vor, der zunächst Heß zum Bericht auffordern ließ und Seldte bis dahin „jede Maßnahme gegen das Saargebiet“ verbot; unten FV 457*. In der Folge wurde zwischen RAM und StdF kurzfristig eine Ergänzung der KSB vereinbart und mit neuerl. RdErl. des RAM vom 18. 11. 1937 bekanntgemacht: Um den Gauheimstättenämtern die Mitwirkung bei der Siedlerauswahl zu erleichtern, sei ihnen künftig seitens der Gemeinden eine summarische Liste aller vom Prüfungsausschuß zugelassenen Siedlungsbewerber zu übersenden. „Weiterhin ist der im Ortsausschuß vertretene Heimstättenwalter berechtigt, sich auf Grund der am Schluß der Sitzungen des Prüfungsausschusses vorliegenden Akten für das Heimstättenamt Aufzeichnungen zu machen.“ R 43 II/206, Bl. 194f.; R 22/2157, Bl. 27f. Der StdF stellte diesen RdErl. gleichfalls am 18. 11. mit AnO Nr. 158/37 sämtl. Gauleitungen zu, nicht ohne zu bemerken, daß die in Parteikreisen vielfach beargwöhnten neuen KSB trotz der Straffung des Verfahrens gerade „den Einfluß der Partei dort gestärkt haben, wo entsprechende Einwirkungsmöglichkeiten, insbesondere bei der Siedlerauswahl, notwendig erschienen“; „irgendwelche Sonderregelungen in den Gauen, die von diesen Richtlinien abweichen“, könnten daher keinesfalls mehr geduldet werden. Damit hatte sich der Widerstand Bürckels sachlich erledigt. R 43 II/206, Bl. 197–203.

Zitierhinweis

Nr. 161 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an Hitler. 1. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d161>